

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1555/2533

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นายตัน กาศโอสถ

ผู้ร้อง

นายแถว สัมฤทธิ์ กับพวก

จำเลย

นายตัน กาศโอสถ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องฎีกา หากบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้แล้วจะทำให้ผู้ร้องและครอบครัวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โปรดให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้ร้องได้ร้องขัดทรัพย์สินไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 35,36,37)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 7 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ เพื่อยายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวที่โจทก์นำยึดไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 แต่เป็นของผู้ร้อง โจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดแพร่ไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะเอาที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ออกขายทอดตลาด ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดและให้ทำการไต่สวนคำร้องแล้วสั่งถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องแล้วไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้โดยไม่สุจริต และตามคำร้องของผู้ร้องถึงหากจะเป็นความจริงก็เป็น

เรื่องตัวการไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องหาอาจทำให้เสื่อมเสียสิทธิของโจทก์ได้มากก่อนรู้ว่า
จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของผู้ร้องไม่ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 29,31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายทรัพย์พิพาทไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายทรัพย์พิพาทไว้ระหว่างฎีกา

(เดชา สุวรรณโณ-เชียร ยุงทอง-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>